

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3824/2543

บริษัทมิตซูบะ อิเล็กทริก เอ็มเอฟจี
โค., แอลทีดี.

โจทก์

บริษัทธนโชติอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 13, มาตรา 67 วรรคหนึ่ง

โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MITSUBA สำหรับสินค้าจำพวกที่ 9 ในรายการสินค้าที่รวมถึงสวิทช์สัญญาณเตือนภัยด้วย แต่นายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนเนื่องจากเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า MITSURA ของจำเลยที่ได้จดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าจำพวกที่ 12 รายการสินค้าสัญญาณกันขโมยสำหรับยานพาหนะตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 13 เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า MITSUBA กับสินค้าของโจทก์มาก่อนที่จำเลยจะใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า MITSURA กับสินค้าของจำเลย โจทก์จึงมีสิทธิดีกว่าจำเลย แม้เครื่องหมายการค้าทั้งสองคำจะใช้กับสินค้าต่างจำพวกกัน แต่มีลักษณะอย่างเดียวกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ โจทก์จึงขอที่จะฟ้องต่อศาลให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MITSURA ของจำเลยได้ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 67 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า MITSUBA อ่านว่า มิตซุบะหรือมิตซุบา และเริ่มใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาพร้อมกับการตั้งบริษัทโจทก์ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๔๘๙ โดยโจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไว้ในประเทศญี่ปุ่นและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โจทก์ผลิตและจำหน่ายสินค้าหลอดไฟสำหรับเครื่องปั้นไฟรถจักรยาน และสินค้าจำพวกที่ ๙ ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย สินค้าของโจทก์ได้รับความนิยมแพร่หลายจากสาธารณชนทั่วไป ต่อมาโจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวสำหรับสินค้าจำพวกที่ ๙ แต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์เนื่องจากเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า MITSURA ของจำเลย ที่ได้จดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าจำพวกที่ ๑๒ ตามมาตรา ๑๓ แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ จำเลยใช้และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MITSURA ซึ่งเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า MITSUBA ของโจทก์กับสินค้าของจำเลยซึ่งเป็นสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับสินค้าของโจทก์โดยตรง และอยู่ในจำพวกเดียวกับสินค้าของโจทก์โดยไม่สุจริต โดยโจทก์ได้ใช้และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MITSUBA ที่ต่างประเทศก่อนจำเลย โจทก์จึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าจำเลย การกระทำของจำเลยเป็นการเลียนแบบและละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายไม่ได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดว่าเครื่องหมายการค้าและสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นของโจทก์ ขอให้พิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า MITSUBA ดีกว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลย และขอให้สั่งห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า

MITSURA ที่จำเลยจดทะเบียนไว้กับสินค้าของจำเลย ให้จำเลยเพิกถอนเครื่องหมายการค้าคำว่า MITSURA หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา กับให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย

จำเลยให้การว่า โจทก์มิใช่เจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า MITSUBA ทั้งมิได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในหลายประเทศทั่วโลก เพียงแต่ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MITSUBA สำหรับสินค้าจำพวกที่ ๙ โจทก์มิได้ผลิตและจำหน่ายสินค้าจำพวกที่ ๙ ภายใต้อักษรการค้าคำว่า MITSUBA แต่อย่างใด จำเลยเป็นเจ้าของและผู้ประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า MITSURA เพื่อใช้กับสินค้าสัญญาณกันขโมยสำหรับยานพาหนะกับสินค้าอื่น ๆ โดยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ ๑๒ สำหรับสินค้าสัญญาณกันขโมยสำหรับยานพาหนะและสินค้าจำพวกที่ ๙ สำหรับสินค้าวิทยุ ลำโพง และยังได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าจำพวกที่ ๖ กับจำพวกที่ ๑๑ จำเลยใช้และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยสุจริต และทำการโฆษณาเครื่องหมายการค้านั้นจนเป็นที่แพร่หลาย จำเลยมิได้ลอกเลียนแบบและละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดว่าเป็นเครื่องหมายการค้าหรือสินค้าของโจทก์ จำเลยมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า MITSURA ดีกว่าโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า MITSUBA ดีกว่าเครื่องหมายการค้าคำว่า MITSURA ของจำเลย ให้จำเลยจดทะเบียนเพิกถอนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ ค่าชอนนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้าคำว่า MITSUBA ที่โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ ๙ ในรายการสินค้าที่รวมถึงสวิตช์สัญญาณเตือนภัยนั้นแม้จะเป็นสินค้าต่างจำพวกกันกับสินค้าจำพวกที่ ๑๒ รายการสินค้า สัญญาณกันขโมยสำหรับยานพาหนะ ที่จำเลยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MITSURA ไว้แต่นายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพราะเห็นว่าสินค้าสวิตช์สัญญาณเตือนภัยของโจทก์กับสินค้าสัญญาณกันขโมยสำหรับยานพาหนะของจำเลยอาจใช้กับยานพาหนะได้เหมือนกัน เป็นสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน และเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับของจำเลยคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ตามมาตรา ๑๓ แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ปัญหาจึงมีเพียงว่าผู้ใดมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า MITSUBA และ MITSURA ดีกว่ากัน จากพยานหลักฐานของโจทก์ได้ความว่า โจทก์เป็นเจ้าของและผู้ประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า MITSUBA อ่านว่า มิตซุบาหรือมิตซุบะ โดยนำคำในภาษาญี่ปุ่นคำว่ามิตซึ หรือ MITSU ซึ่งแปลว่า สาม มารวมกับคำว่า บะ หรือ BA ซึ่งแปลว่า ไบไม้ มีความหมายว่า ไบไม้ ๓ ไบ มาตั้งเป็นชื่อบริษัทโจทก์ และใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์เนื่องจากผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทโจทก์มี ๓ คน เปรียบเสมือนไบไม้ ๓ ไบ โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า MITSUBA มาตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทโจทก์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๘ จนถึงปัจจุบันและโจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ที่ประเทศสาธารณรัฐ

เกาหลี สาธารณรัฐอินเดีย และสาธารณรัฐตุรกี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๒ ต่อมาได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก สำหรับในประเทศไทย ห้างหุ้นส่วนจำกัดพันธ์ยนต์อะไหล่เป็นผู้นำสินค้าของโจทก์เข้ามาจำหน่ายประมาณ ๑๐ ปี แล้ว ส่วนพยานหลักฐานของจำเลยรับฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า MITSURA พยานจำเลยเป็นผู้คิดขึ้นโดยเห็นว่าคำว่า MITSU เป็นคำที่รู้จักทั่วไปและนำคำว่า RA มาต่อท้ายคำดังกล่าวเท่านั้น ไม่ปรากฏว่าคำว่า MITSU ที่จำเลยอ้างว่าเป็นคำที่รู้จักทั่วไปนั้น มีความหมายอย่างไรหรือไม่ และเป็นที่รู้จักกันในเรื่องใด เหตุผลใดจึงนำคำว่า RA มาต่อท้ายคำว่า MITSU จึงเป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ ไม่มีเหตุผลและน้ำหนักพอ นอกจากนี้ก่อนดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MITSURA จำเลยได้ตรวจสอบหลักฐานการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาพบว่า มีสินค้าที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งมีคำนำหน้าว่า MITSU เป็นจำนวนมาก ทำให้มีเหตุผลเชื่อว่าจำเลยนำคำว่า MITSU จากเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นมารวมกับคำว่า RA เพราะเห็นว่ายังไม่มีผู้ใดยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MITSURA ไว้สำหรับสินค้าจำพวกที่ ๑๒ มาก่อน ทั้งปรากฏข้อเท็จจริงว่าจำเลยเพิ่งไปขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MITSURA เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ ส่วนโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า MITSUBA ในต่างประเทศมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๙ ตลอดมาและได้นำสินค้าของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยมาประมาณ ๑๐ ปี แล้ว ก่อนที่จำเลยจะใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า MITSURA กับสินค้าของจำเลย เมื่อพยานหลักฐานแสดงที่มาของเครื่องหมายการค้าคำว่า MITSUBA ของโจทก์มีน้ำหนักและเหตุผลดีกว่าพยานหลักฐานของจำเลย โจทก์จึงมีสิทธิดีกว่าจำเลย และแม้จะฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MITSURA ไว้โดยสุจริตดังที่จำเลยฎีกา ก็ไม่อาจกระทบถึงสิทธิของโจทก์ซึ่งดีกว่าจำเลยดังกล่าวได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นว่า ให้จำเลยจดทะเบียนเพิกถอน

เครื่องหมายการค้าดังกล่าว หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาล
แทนการแสดงเจตนา นั้น ยังไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติมาตรา ๖๗ วรรคแรก แห่ง
พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MITSURA ซึ่งจำเลยได้ขอจดทะเบียนไว้สำหรับ
สินค้าจำพวกที่ ๑๒ รายการสินค้า สัญญากันขโมยสำหรับยานพาหนะ คำขออื่น
นอกจากนี้ให้ยก ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตาม
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(พิชิต คำแฝง-ทวีชัย เจริญบัณฑิต-พินิจ เพชรรุ่ง)

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ - นายสุนัย มโนมัยอุดม
ศาลอุทธรณ์ - นายจรัญ ภัคดีธนากุล

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>